

1500305-05.2021.8.26.0185

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) 2. Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500305-05.2021.8.26.0185 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500305-05.2021.8.26.0185

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2235632/2021 - DEL.POL.DOLCINÓPOLIS, 14379431 - DEL.POL.DOLCINÓPOLIS, 2535/21/227 - DEL.POL.DOLCINÓPOLIS, 2235632 - DEL.POL.DOLCINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO PAULO DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de MAURÍCIO PAULO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 306, "caput", c.c. art. 298, inciso III, ambos da lei n. 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro. Narra a denúncia que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 21:19h, por diversas vias públicas, inclusive na Rua José Vasconcelos - Centro, na cidade de Dolcinópolis/SP, o denunciado, sem ser habilitado, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A denúncia veio acompanhada de elementos colhidos na fase investigativa e foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 71). Citado (fls. 95), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 109). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. O réu foi interrogado. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais. O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, sustentando que as

provas produzidas comprovam a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao acusado. Por sua vez, a defesa pediu a absolvição do acusado, argumentando que não houve geração de risco à coletividade; que não há pertinência entre as condenações anteriores e o crime ora praticado, devendo a pena ser aplicada no mínimo.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal deduzida em juízo é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 04ss); teste do etilômetro (fls. 06); laudo de exame toxicológico (fls. 09ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual modo, a autoria de MAURÍCIO está configurada. Vejamos.

O policial militar LUCAS DE SOUZA SANTOS, em juízo, disse que na data dos fatos estavam de serviço na cidade de Dolcinópolis, quando receberam ligações informando que havia um indivíduo na praça realizando manobras perigosas, "cantando pneu" do carro; que foram até o local e avistaram o veículo com as características mencionadas estacionado; que pouco tempo depois viram o veículo em movimento e realizaram a abordagem; que os documentos do veículo estavam regulares, porém o motorista não era habilitado; que o acusado apresentava odor etílico, olhos avermelhados e estava muito agressivo; que conduziram ele até o plantão policial; que ele também tinha andar cambaleante.

O réu admitiu os fatos. Na fase policial (fls. 34), disse que na data dos fatos estava conduzindo o veículo de sua genitora e ingeriu bebida alcoólica, sendo abordado pela polícia militar; que aceitou fazer o teste do etilômetro, sendo que o resultado foi positivo; que autorizou a retirada de sangue para o exame de dosagem alcoólica; que não é habilitado para dirigir veículo automotor; que conduzia o veículo normalmente. Em juízo, confirmou que bebeu e dirigiu o veículo na data dos fatos; que estava com o veículo na praça, onde encontrou alguns amigos e começou a beber; que não estava realizando manobras perigosas; que estava indo pra casa quando foi abordado; que não tinha habilitação para dirigir.

Pois bem. Diante deste panorama probatório, a CONDENAÇÃO é medida de rigor. Com efeito, com as mudanças ocorridas na redação original do Código de Trânsito Brasileiro, basta que o condutor dirija com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, com concentração acima dos limites, para que se configure a infração, eliminando a necessidade de comprovação da exposição a dano potencial. Trata-se de delito de perigo abstrato, em que a mera realização da conduta já afeta ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança viária e coletividade em geral. Na hipótese dos autos, o teor alcoólico no sangue do acusado era superior ao permitido, chegando a 1,3g/l de sangue, conforme exame toxicológico; e 0,80mg/l pelo teste do etilômetro, comprovando a alteração de sua capacidade psicomotora. Ainda, os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência mencionaram a existência de sinais típicos de embriaguez no acusado, tais como olhos avermelhados, odor etílico e andar cambaleante. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta do agente, bastando a condução de veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 0,6g ou concentração de álcool por litro de ar alveolar igual ou superior a 0,3mg (art. 306, §1º, I, CTB), para configuração do crime.

Verifica-se, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.

Em primeira fase, verifico a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu - art. 59, do CP, em razão dos maus antecedentes e da conduta social desajustada.

De início, como bem pontuado pelo órgão ministerial, o acusado ostenta maus antecedentes, em razão da condenação anterior no processo n. 0015115-

35.1999.8.26.0604 (fls. 54; e 62), a respeito da qual já transcorreu o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal. Anote-se que, embora ausente menção a data do trânsito em julgado para defesa, há elementos suficientes que denotam sua ocorrência e desfecho completo da ação penal, notadamente porque houve julgamento do recurso interposto pelo acusado; menção à data fim prevista para o término da

execução e, ainda, efetiva extinção pelo cumprimento integral. Assim, entendemos possível a valoração negativa. Da mesma forma, observa-se que o acusado praticou o delito durante o cumprimento de pena, gozando do benefício do livramento condicional - execução n. 0005498-07.2015.8.26.0502 (fls. 57; e 68ss), o que demonstra sua conduta desvirtuada perante a sociedade, descaso com a justiça, além de não ter assimilado o objetivo das reprimendas anteriormente impostas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA. 1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa. 3. A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) 2. Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática delitiva e evidência fundamento idôneo à desvalorização da conduta social e consequente exasperação da pena-base. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 371.637/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

Por tais razões, fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multas, no seu valor mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, conforme certidões de fls. 56ss (proc. 15850-38.2013; 16659-62.2012; 86-36.2014; 2899-80.2015; e 8443-83.2014), o réu é multirreincidente em crimes dolosos. Aliás, entendemos que todos os feitos supra mencionados são aptos a gerarem a reincidência, pois não transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, considerando terem sido unificadas as execuções no proc. 0005498-07.2015.8.26.0502, onde concedido o livramento condicional ao acusado.

Ainda nesta etapa, presente a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, pois à época dos fatos o acusado não era habilitado para conduzir veículos automotores. Por outro lado, presente a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, haja vista que o acusado confessou espontaneamente o delito. Assim, considerando as múltiplas agravantes (falta de habilitação; e cinco condenações pretéritas aptas a configurar reincidência), pontuando-se que, ainda, a reincidência é circunstância preponderante, cf. art. 67, CP, deve ser compensada apenas parcialmente a atenuante mencionada, exasperando-se a pena-base em 1/3 (um terço), alcançando, nesta etapa intermediária, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 17 (dezessete) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Em sequência, agora considerando as causas de aumento e diminuição de pena (terceira fase da dosimetria), não há causa para alteração do quantum de pena. Enfim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) MESES e 20 (vinte) DIAS de DETENÇÃO e 17 (dezessete) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.

Sem prejuízo, observados os parâmetros supra e o disposto no art. 293 do CTB, aplico ao réu a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou proibição de obter a carteira de habilitação, caso ainda não tenha obtido, pelo prazo de 03 (três) MESES e 16 (dezesseis) DIAS.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de detenção da pena cominada, à condenação inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, "c") e às diversas

reincidências, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime SEMIABERTO. Destaco que, em condenações deste patamar, a Lei dá margem ao aberto apenas ao não reincidente (art. 33, § 2º, "c"), sendo, portanto, imperativo de individualização a imposição do regime mais gravoso quando praticado o delito após condenação definitiva por fato anterior.

DO DISPOSITIVO.

Em vista do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para o fim de CONDENAR o réu MAURÍCIO PAULO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 306, "caput", c.c. art. 298, III, ambos da lei n. 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) MESES e 20 (vinte) DIAS de DETENÇÃO e 17 (dezesete) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO. Aplico, ainda, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou proibição de obter a carteira de habilitação, caso ainda não tenha obtido, pelo prazo de 03 (três) MESES e 16 (dezesesseis) DIAS.

Não havendo razões supervenientes que justifiquem a segregação cautelar (réu preso por outro processo), DEFIRO ao acusado o direito de recorrer e aguardar julgamento em liberdade (em relação a este processo). Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESP's), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Estrela D'Oeste, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA